

【별표 11】 적법성 심사기준(제43조제1항 관련)

징계사유		구체적 비행유형	중대한 위반		경미한 위반	
			계획적	우발적	계획적	우발적
성 실 의 무 위 반	지휘감독 소홀	분대장 등의 책임을 가진 자가 감독을 소홀히 하여 사고발생에 영향을 미친 경우	군기교육, 감봉		휴가단축, 근신, 견책	
	직권남용	분대장이 다른 병사에게 부당한 명령을 내리거나 그 지위를 이용하여 의무 없는 일을 하게하는 행위	군기교육, 감봉, 휴가단축		근신, 견책	
	보고의무 위반	구타·가혹행위·성폭력 등 신고의무를 위반하여 허위보고 또는 보고누락한 경우(피해자 제외)	강등, 군기교육	군기교육, 감봉	감봉, 휴가단축	근신, 견책
		직무관련 허위보고를 한 경우	군기교육, 감봉		휴가단축, 근신, 견책	
		직무관련 보고누락을 한 경우	군기교육, 감봉, 휴가단축		근신, 견책	
	직무유기	고의적으로 직무를 유기한 경우	강등, 군기교육, 감봉		휴가단축, 근신	
		부주의로 인하여 직무를 유기한 경우	감봉, 휴가단축		근신, 견책	
	직 무 태 만	초병 근무지 이탈	강등, 군기교육		군기교육, 감봉, 휴가단축	휴가단축, 근신
		초령 위반	군기교육, 감봉		휴가단축	
			군기교육, 감봉		휴가단축, 근신	
			강등, 군기교육		군기교육, 감봉	
		경계 근무	군기교육, 감봉		휴가단축, 근신	
			군기교육, 감봉		휴가단축, 근신, 견책	
		일반 근무 소홀	군기교육, 감봉, 휴가단축		휴가단축, 근신, 견책	
			강등,		휴가단축,	
	안전	화재 또는 인적, 물적 피해 야기	강등,		휴가단축,	

		사고 등		군기교육, 감봉	근신		
			기타 사고를 가져올 위험한 행위를 한 경우	군기교육, 감봉	휴가단축, 근신, 견책		
		교통 사고 등	운전병이 임무수행 중 음주운전·무면허운전을 한 경우	강등, 군기교육	군기교육, 감봉		
			운전병이 임무수행 중 교통사고로 인한 인적·물적 피해 야기	강등, 군기교육, 감봉	휴가단축, 근신, 견책		
			운전병이 안전수칙·교통법규를 위반한 경우	감봉, 휴가단축	휴가단축, 근신, 견책		
		총기 등 관리	총기 등을 방치하여 분실한 경우	군기교육, 감봉	감봉, 휴가단축		
			총기 등을 임의방치 한 경우	군기교육, 감봉, 휴가단축	휴가단축, 근신		
			총기 등을 잘못 관리하여 효용을 해한 경우	군기교육, 감봉, 휴가단축	휴가단축, 근신		
			폭발·화재의 위험을 야기하는 경우	군기교육, 감봉, 휴가단축	휴가단축, 근신		
		자해	군무를 기피할 목적으로 자살 또는 자해 기도 (정신병질로 인한 경우 제외)	강등, 군기교육	감봉, 휴가단축, 근신		
	복종의무위반	항명	상관면전에서 고의적으로 불복종 하거나 의무이행을 게을리 한 행위를 한 경우	강등, 군기교육, 감봉		휴가단축, 근신	
		상급자에 대한 불손한 행위	상급자에 대하여 신체적 접촉을 수반한 불손한 행위를 한 경우	강등, 군기교육	군기교육, 감봉	휴가단축	
			상급자에 대한 계속적이고 의도적으로 불손한 언행을 한 경우	강등, 군기교육	감봉, 휴가단축, 근신, 견책		
			상급자에 대한 우발적이고 일회적인 불손한 행위를 한 경우	강등, 군기교육	감봉, 휴가단축, 근신, 견책		
		음해·유언비어 유포	음해 또는 유언비어 유포로 군기를 문란하게 한 경우	강등, 군기교육, 감봉			휴가단축, 근신
		기타 지시	상급자의 구체적·개별적 지시에 고의적으로 불복종	강등, 군기교육	감봉, 휴가단축,		

			근신		
	불이행	상관 또는 상급자의 지시를 받고 부주의로 인하여 임무수행을 하지 못하는 경우	강등 군기교육	감봉, 휴가단축, 근신	
		기타	감봉, 휴가단축		근신, 견책
부대 이탈 금지 위반	영외이탈	군무를 기피할 목적으로 영외이탈	강등, 군기교육, 감봉		휴가단축
		군무를 기피할 목적 없이 일시적으로 영외이탈	강등 군기교육	감봉, 휴가단축, 근신, 견책	
	지연복귀	군무기피목적으로 정하여진 시간보다 늦게 복귀한 경우	강등, 군기교육, 감봉		휴가단축, 근신, 견책
		교통편을 놓치는 등 부주의로 지연 복귀한 경우	감봉, 휴가단축		근신, 견책
공 정 의 무 위 반	허위공문서 작성	공문서의 내용을 사실과 다르게 작성	강등, 군기교육, 감봉		휴가단축, 근신
	문서 위·변조	휴가·외박 등에 필요한 증빙서류의 위·변조	강등, 군기교육, 감봉		휴가단축, 근신
청 렴 의 무 위 반	군용물의 은닉·반출	군용에 공하는 물건을 임의로 은닉, 반출한 경우	강등, 군기교육		감봉, 휴가단축, 근신
	절도·사기 ·공갈 등	영내에서 다른 사람의 물건을 훔치거나, 사기·폭력 등의 수단으로 빼앗는 행위	강등, 군기교육		감봉, 휴가단축, 근신
비밀 엄수 의무 위반 비밀 엄수 의무 위반	보안위규	음어를 평문으로 통신하거나 음어를 분실하는 행위	강등, 군기교육		감봉, 휴가단축, 근신
	보안위규	보안사항을 외부에 유출 또는 누설하는 행위	강등, 군기교육		감봉, 휴가단축, 근신
			고의적으로 비인가 전산장비 등 반입	군기교육	감봉, 휴가단축, 근신
집단행위 금지의무위반		의무를 위반하여 집단 행위를 한 경우	강등, 군기교육		군기 교육, 근신, 견책

				감봉, 휴가 단축	
품 위 유 지 의 무 위 반	명정추태	술에취해 간부·위병·동료병사의 제지에 불응	강등 군기교육	감봉, 휴가단축, 근신	
		술을 마시고 난동·폭언·폭행을 하거나, 고성방가 등으로 영내생활에 지장을 초래	강등, 군기교육		감봉, 휴가단축, 근신, 견책
		상습 음주소란·추태	강등	군기교육, 감봉, 휴가단축	근신
	도박	상습도박	강등	군기교육, 감봉 휴가단축	근신
		단순도박	군기교육, 감봉 휴가단축		근신, 견책
	성폭력등	성폭행, 항문성교 기타 성추행	강등, 군기교육		감봉, 휴가단축, 근신
		성매매, 성희롱 기타 성군기 위반	강등, 군기교육, 감봉		휴가단축, 근신
	군풍기 위반	상급자의 존재를 인식하였음에도 경례를 하지 아니하는 행위	강등, 군기교육	감봉, 휴가단축	근신, 견책
		복장불량 또는 자세불량	감봉, 휴가단축		근신, 견책
	폭행· 가혹행위	물리적 행위	강등 군기교육	군기교육, 감봉, 휴가단축	휴가단축
		비물리적 행위(언어폭력 등)	강등 군기교육	감봉, 휴가단축, 근신	
법령준수의무 위반	법령에서 규정하는 직무상 의무 등을 불이행 또는 위반하는 행위	강등, 군기교육	군기 교육, 감봉	휴가단축, 근신, 견책	